

В.Мих.-
На правах рукописи

Михайлов Вадим Викторович

**ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
КАК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОЛЛЕКТИВНОГО
(ГРУППОВОГО) ПРАВА**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Специальность 5.1.1. - Теоретико-исторические правовые науки

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена на кафедре теории и истории государства и права
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Юридический институт»

Научный руководитель –	Комаров Сергей Александрович профессор кафедры теории и истории государства и права ЧОУ ВО «Юридический институт» (СПб) доктор юридических наук, профессор
Официальные оппоненты:	Фомин Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права института права, экономики и финансов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
Ведущая организация:	ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Защита состоится «16» мая 2026 года в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета 75.2.080.01 на базе Частного образовательного учреждения высшего образования «Юридический институт» по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 3, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте ВАКа, в библиотеке и сайте Частного образовательного учреждения высшего образования «Юридический институт».

Автореферат разослан «___» _____ 2026 года

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



Т.Л. Комарова

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Современная геополитическая ситуация в мире характеризуется обострением духовно-нравственных противоречий, забвением и активной борьбой глобализаторских сил с традиционными общечеловеческими ценностями и идеалами, которые тысячи лет направляли путь цивилизации. Стираются культурные уникальные различия и самобытность народов, взамен которых предлагается общий стандарт западного образа жизни, за фасадом псевдосвободы которого стоит унификация и тотальная регламентация жизни каждой личности, превращение ее в послушную марионетку политических кукловодов. Российское общество и руководство российского государства выступает против такого унифицированного будущего для народов мира, что это привело нашу страну к военному конфликту, который разворачивается сегодня у границ Родины. Защита общечеловеческих традиционных ценностей и права народов этносов на культурное, языковое, религиозное самоопределение, в том числе на международной арене, является в настоящее время актуальной задачей российского правозащитного общества.

Международная правовая защита прав и законных интересов национальных и этнических общностей представляет собой одну из наиболее сложных и вызывающих споры областей юридической науки. История нормативно-правового регулирования в этой сфере несет на себе отпечаток долгого периода колониального завоевания и эксплуатации европейскими державами народов других частей земли, отчего практика правовой защиты этнических групп часто носит патерналистский характер, предполагающий ограничение прав и свобод «опекаемых» групп, под предлогом заботы об их благе. Объекты этой, определяемой и навязываемой извне покровительственной защиты чаще всего определяются как «национальное меньшинство», а сами защищаемые права – как «преференциальные», что ставит под вопрос сам правовой характер защиты, должной быть универсальным методом, основанным на общих для всех групп основаниях.

В том же направлении развивается и современная западная теория правовой защиты, ставшая основанием для разработки политики мультикультурализма во внешней и внутренней политике ведущих западных демократий. Однако негритянские выступления в 2020–21 гг. в Соединенных Штатах Америки, а еще ранее – миграционный кризис в странах Европейского Союза – показали, что идеология мультикультурализма не способна справиться с вызовами современности, в первую очередь, вследствие отсутствия единства в ней моральных и правовых оснований, произвольной и демагогической трактовки прав личности и неспособности встроить в юридическую систему согласованного пространства групповых прав, основанных на социальной солидарности и национальной, этнической и культурной идентичности.

События, связанные с нарушением прав русскоязычного населения на Украине, приведшие к масштабному вооруженному противостоянию и изменению государственных границ, а также последние военные действия на аннексированных Израилем палестинских территориях, показывают возросшую необходимость для мирового сообщества создать реально действующую систему противодействия нарушению прав национальных групп.

Предложенная в середине 1970-х гг. чешским правоведом, первым генеральным секретарем Международного института прав человека в г. Страсбурге (Франция), К. Васаком концепция «трех поколений прав», в которой выделялись особые, а не «преимущественные» права отдельных групп, до сих пор не находит полного признания в сфере практических мер мирового сообщества по обеспечению не нарушения прав этнических и национальных групп. Отсутствует общепризнанное определение правового статуса группы, классификация особых прав, отражающих законные интересы отдельных групп, реализация которых не нарушает права других групп и членов обществ, для которых данный интерес не является значимым.

Особенно ярко эти противоречия проявились в отношении русскоязычного населения после распада СССР. В государствах Прибалтики русскоязыч-

ное население лишалось статуса граждан, и, согласно международному законодательству, оставались без правовой защиты, как неидентифицируемые группы. Еще более показательным является отношение мирового сообщества к законному решению народа Крыма и Востока Украины самостоятельно решать свою судьбу после принятия дискриминационного закона «О коренных народах» правительством Украины. Введенная в данный закон оговорка, что коренными народами могут считаться лишь те, которые не имеют государственного образования за пределами Украины, противоречит самому смыслу термина «коренной» и фальсифицирует функцию права по защите граждан.

В правовой системе Российской Федерации пока что также не имеется четко установленных норм и границ группового права, как особой сферы прав человека, в том числе в области защиты интересов и прав национальных и этнических общностей. Тем не менее, на наш взгляд, работа в этом направлении должна вестись как в теоретическом плане, так и в направлении воздействия на формализацию форм защиты групповых прав на международном уровне, что актуализирует тему настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Проблема применения теории групповых прав к области правовой защиты национальных и этнических общностей и межнациональных отношений лишь в последнее время нашла отражение в отечественной науке. Можно отметить диссертацию 2020 г. И. С. Тарбастаевой (Тарбастаева И. С. Коллективные права этнических сообществ: социально-философский анализ: дис. ... канд. филос. наук. – Новосибирск, 2020. – С. 131.), в которой были предложены общеправовые основания проблематики и потенциала теории коллективных прав в применении к этническим сообществам, при этом, автор признает определенное «неприятие идеи коллективной правосубъектности среди части научного сообщества».

Ряд частных вопросов применения коллективных прав к области межнациональных отношений в российском законодательстве рассмотрен в диссертации Е. В. Регеды (Регеда Е. В. Коллективные права этнических сообществ в

конституционном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Пенза, 2009. – 28 с.) и в ряде ее публикаций. Однако 7 результаты этой работы, требуют, как обобщения определённых идей в области международно-правовых отношений, так и уточнения в связи с развитием отечественного законодательства.

Отметим, что в области изучения правовой защиты национальных меньшинств главными современными отечественными авторитетами являются А. Х. Абашидзе и Ф. Р. Ананидзе, фундаментальные труды которых были изданы на рубеже XX – XXI вв. (Абашидзе А. Х., Ананидзе Ф. Р. Международно-правовые основы защиты меньшинств и коренных народов. – М., 2015. – 572 с.) Значимыми трудами являются монография Р. Ш. Гарипова (Гарипов Р. Ш. Защита коренных народов в международном праве. – Казань, 2012. – 256 с.) по изучению принципов отечественного и международного права в области защиты прав коренных народов. Также можно отметить научную школу правозащитного правоведения ГУАП, представленную трудами: Ю. А. Антохиной, С. Ю. Андрейцо, Р. Б. Булатова, В. М. Боера, А. А. Боера, П. П. Глущенко и др. (Антохина Ю. А., Боер В. М., Глущенко П. П. Правозащитная деятельность: теория и практика защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. – СПб.: ГУАП, 2016. – 562 с.; Андрейцо С. Ю., Булатов Р. Б. Защита прав иностранных граждан в России. – СПб.: ГУАП, 2018. – 143 с.; Боер А. А. Морально-правовой конфликт: теория и практика разрешения и совершенствования. – СПб.: ГУАП, 2015. – 128 с.; Боер В. М., Глущенко П. П., Сербин М. В. Правозащитная деятельность: современная теория и практика защиты прав, свобод и законных интересов граждан. – М.: Издательство «Юрист», 2014. – 400 с.).

Значимыми являются работы: С. А. Комарова (Комаров С. А., Лаптева И. В., Титенков Д. И. Права человека и правовая инфильтрация норм Конвенции и решений Европейского суда по правам человека в правовую систему Российской Федерации: монография. – 2-е изд. / Под ред. проф. С. А. Комарова. – М. – СПб.: Изд-во Юридического института (СанктПетербург), 2015. –

426 с.), В. А. Кряжкова (Кряжков В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. – М.: Норма, 2010. – 8 559 с.), С. Н. Харючи (Харючи С. Н. Правовые проблемы коренных малочисленных народов Севера России: монография. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 269 с.), докторская диссертация и статьи: Л. В. Андриченко (Андриченко Л. В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов в Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук / Л. В. Андриченко. – М., 2005; она же. Оценка необходимости и целесообразности систематизации законодательства Российской Федерации по вопросам регулирования и защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации // Анализ российской и зарубежной правовой базы, международноправовых актов, а также правоприменительной практики в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. – М., 2019. – С. 155-172; она же. Роль международных правовых актов в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации // Анализ российской и зарубежной правовой базы, международно-правовых актов, а также правоприменительной практики в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. – М., 2019. – С. 14-27.), труды М. Д. и М. Б. Напсо (Напсо М. Д., Напсо М. Б. Право индивида и право народа на самобытность в реалиях глобализации // Век глобализации. – 2015. – № 2; они же. Права народов и права индивида: социально-философские и правовые аспекты соотношения индивидуальных и коллективных // Право и политика. – 2012. – № 11. – С. 1907-1917.), посвященные российскому праву в отношении малых народов Севера. Однако следует отметить, что в этих трудах характеристические особенности прав национальных меньшинств не определены как форма групповых (коллективных) прав, а также отсутствует анализ правового смысла и содержания понятия «группа (коллектив)» и, соответственно, присущим им по понятию групповых (коллективных) прав.

Отдельно следует отметить монографию С. Н. Горбунова и Б. А. Молчанова (Горбунов С. Н., Молчанов Б. А. Возмещение вреда за исторические несправедливости. – Архангельск: КИРА, 2013. – 489 с.), в которой дан теоретический анализ правового положения национальных групп и национальных меньшинств, в том числе как носителей особых групповых прав, а также обстоятельно исследуется практика правового определения возмещения вреда национальной группе за исторические нарушения прав на примере цыганского и саамского народов в Российской Федерации.

Основы мультикультуральной либеральной теории представлены в трудах основоположников концепции – В. Ван Дайка (Van Dyke V. *The Individual, the State and Ethnic Communities in Political Theories* // *The Rights of Minority Cultures*. Dordrecht, 1995), И. Шапиро и В. Кимлика (Kimlicka W. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1995. 290 p.; *Ethnicity and Group Rights*/ed. by I. Shapiro, W. Kymlicka. NY, London: New York University Press, 1997), Й. Раза (Raz J. *Multiculturalism: A Liberal Perspective* // Raz J. *Ethics in the Public Domain*. Oxford: Clarendon Press. 1994. P. 170-191). Западные теории применения коллективных прав к решению межнациональных проблем и вопросов права национальных и этнических сообществ даны в работах И. Динштейна (Dinstein Y. *Collective Human Rights of People and Minorities* // *International and Comparative Law Quarterly*. No 25, 1976. P. 116-119), П. Джонса (Jones P. *Human Rights, Group Rights and People's Rights* // *Human Rights Quarterly*. Vol. 21, 1999. P. 78-83), Й. Тамира (Tamir Y. *Against Collective Rights* // *Multiculturalism Questions*. № 112, 1999. P. 150-161).

Философско-политологический и социально-исторический анализ и критика современных либеральных подходов к решению вопросов межнациональных отношений в рамках политики мультикультурализма исследованы в диссертационных трудах Л. В. Арутюновой (Арутюнова Л. В. *Мультикультурализм и его модели в современном мире: автореф. дис. ... канд. философ. наук*. – М., 2009. – 24 с.), И. А. Казниной (Казнина И. А. *Концепция 10 коллек-*

тивных прав коренных народов через призму теорий либерального мультикультурализма (на примере саамов Норвегии): автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Архангельск, 2013. – 22 с.). Отметим также интересную диссертационную работу в этой же области и К. В. Акопян (Акопян К. В. Проблемы реализации мультикультуральных моделей управления социальнополитическими процессами: зарубежный опыт и перспективы для России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Нижний Новгород, 2012. – 32 с.).

Вопросы нарушения прав народов на Украине и защиты права народов Крыма и Восточной Украины на самостоятельное решение своей будущности часто становились темой, как научных, так и публицистических работ, однако научного анализа возможности и необходимости рассматривать эти права в едином комплексе групповых прав этнического и языкового сообщества проведено не было.

Таким образом, несмотря на существенную разработку отдельных вопросов правовой защиты национальных и этнических сообществ, меньшинств, коренных малочисленных и аборигенных народов, теоретического обоснования принятия и признания в правовом пространстве государственного и межгосударственного уровня единой системы групповых солидарных прав, представляющих особый уровень, в том числе, прав народов на самобытность, особую культуру, язык, территорию до сих пор в отечественной научной юридической литературе не было создано.

Объектом диссертационного исследования явилась сфера общественных отношений, регулируемых отечественным и международным законодательством по защите групповых (коллективных) прав национальных и этнических сообществ.

Предмет диссертационного исследования – международно-правовые и национальные правовые нормы, обеспечивающие защиту прав национальных и этнических сообществ в рамках теории третьего поколения коллективных (групповых) прав.

Основная цель исследования состояла в комплексном анализе 11 современной международной теории и практики защиты прав национальных и этнических сообществ и выявлении противоречий как результата игнорирования общих принципов правового статуса групп на примере защиты прав русскоязычного населения в странах бывшего СССР.

Для достижения указанных целей диссертационного исследования были поставлены следующие **задачи**:

- *охарактеризовать* принципы применения концепции группового права в отношении защиты прав национальных и этнических общностей;
- *дать* оценку и *показать* значение морального статуса группы как условия ее идентификации и придания ей официального правового статуса;
- *выявить* специфику юридической природы особых прав групп в отношении национальных и этнических сообществ;
- *дать* характеристику исторических оснований и форм защиты прав национальных групп;
- *раскрыть* противоречия в современных теоретических положениях концепции мультикультурализма, игнорирующих особые права национальных сообществ как определенно самоидентифицируемых групп;
- *установить* недостатки международного законодательства, регулирующего право национальных и этнических групп на компенсацию за несправедливые действия в прошлом;
- *провести* анализ ряда проблемных вопросов теории защиты прав национальных групп и сообществ как правовой коллизии «меньшинства» и «большинства»;
- *определить* проблемы теории и практики международного правозащитного законодательства в отношении аборигенных народов как последствие игнорирования признания и необходимости компенсации за колониальную политику европейских государств;
- *проследить* динамику исторических и современных форм правовой защиты национальных и этнических групп в Российской империи, СССР и Российской Федерации;

– *обосновать* необходимость научной разработки применения теории групповых прав для реализации практической защиты русскоязычного населения за рубежом.

Методология и методы диссертационного исследования. Анализ групповых (коллективных) прав национальных и этнических общностей опирается на концепцию трех поколений прав, в которой групповые права составляют особую сферу солидарных прав, не сводимых к индивидуальным правам человека. В работе были использованы:

а) *общенаучные методы* (формально-логический, социологический, системный, структурно функциональный, конкретно-исторический, статистический, восхождения от абстрактного к конкретному и т. п.);

б) *общелогические методы* теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование и т. п.);

в) *частно-научные методы* (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, толкования и т. п.).

Общим методологическим базисом исследования явились принципы научного познания: объективности, историзма, системности.

При анализе правовых актов применялись методы юридической науки: историко-юридический, позволяющий изучить историческое развитие правовых норм и актов, определяющих защиту прав национальных и этнических обществ в ее динамике; формально-юридический, заключающийся в исследовании внутреннего содержания, структуры и возможных противоречий в данных актах; сравнительно-правовой, сопоставляющий правовые системы, конкретные акты, правовые механизмы и реализующие их механизмы.

В ходе изучения теории групповых (коллективных) прав, являющихся отражением социальных процессов, использовались положения и выводы научной социологии и социальной философии, а при обосновании права групп на защиту своих интересов – положения этики и науки о нравственности. В целом, диссертационное исследование имеет комплексный и междисципли-

нарный характер, совмещает отдельные методы различных гуманитарных дисциплин: юридических, философских, исторических, политологических, социологических.

Исследование групповых (коллективных) прав национальных и этнических общностей методологически опиралось на концепцию трех поколений прав, в которой данные права составляют особую сферу солидарных прав, не сводимых к индивидуальным правам человека. Общим методологическим базисом исследования явились принципы научного познания: объективности, историзма, системности.

При анализе правовых актов применялись методы юридической науки: историко-юридический, позволяющий изучить историческое развитие правовых норм и актов, определяющих защиту прав национальных и этнических обществ в ее динамике; формально-юридический, заключающийся в исследовании внутреннего содержания, структуры и возможных противоречий в данных актах; сравнительно-правовой, сопоставляющий правовые системы, конкретные акты, правовые механизмы и реализующие их механизмы.

В ходе изучения теории групповых (коллективных) прав, являющихся отражением социальных процессов, использовались положения и выводы научной социологии и социальной философии, а при обосновании права групп на защиту своих интересов – положения этики и науки о нравственности. В целом, диссертационное исследование имеет комплексный и междисциплинарный характер, совмещает отдельные методы различных гуманитарных дисциплин: юридических, философских, исторических, политологических, социологических.

Эмпирической нормативной базой исследования послужили материалы международных нормативно-правовых актов, определяющих формы правовой защиты национальных и этнических общностей: нормы Деклараций, Конвенций, Пактов Организации Объединенных Наций, материалы рабочих групп ООН, сообщения специальных докладчиков на Комиссиях и Подкомис-

сиях ООН, резолюции, постановления и предложения международных правозащитных организаций (ПАСЕ, ОБСЕ, Международного уголовного суда и др.), документы международных мирных конференций, отечественное законодательство, регулирующие межнациональные отношения на разных исторических этапах истории России (законы об инородцах Российской империи, Конституции и законы СССР, Конституция и федеральные законы Российской Федерации). Также использовались международные договоры и совместные заявления, касающиеся положения русскоязычного населения за рубежом, дипломатические заявления российского МИДа и дипломатии, указывающие на нарушения прав русскоязычного населения.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что теоретическое обоснование и практика реализации правовой защиты национальных и этнических общностей в современном мире развивается, в том числе, сталкиваясь с противоречиями и спорными с точки зрения сути права решениями международных организаций и правительственных органов ряда государств. В диссертационном исследовании получила дальнейшее развитие теоретическая концепция учения о защите групповых прав национальных и этнических общностей, которая слабо разработана в международной и российской правовой науке и не получила практического применения, хотя несет в себе возможность создания единой системы правовой защиты не только национальных и этнических сообществ, но и всех других групп, имеющих особые интересы, потребности и связанные с этими интересами и потребностями права, реализация которых не нарушает прав других групп.

В рамках диссертационного исследования впервые в отечественной науке теории государства и права:

- проведен комплексный анализ противоречий и спорных моментов в области теории и практики международной защиты прав национальных и этнических сообществ;
- обоснована возможность разрешить эти противоречия в рамках теории групповых (коллективных) прав;

– дана критика теории современного либерального мультикультурализма с позиций влияния на нее колониального прошлого европейских стран и последующего ему «патерналистского» неоколониализма, не позволяющая создать эффективную практику международной правовой защиты национальных общностей;

– предложено использовать теорию групповых коллективных прав для решения проблем нарушения прав русскоязычного населения в странах бывшего СССР.

В ходе исследования введен в научный оборот ряд новых иностранных источников.

Главные тезисы, отражающие новизну диссертационного исследования, сформулированы в **положениях, выносимых на защиту**:

1. В диссертации обосновывается идея о том, что в современной международной и отечественной правозащитной практике часто возникают проблемы, связанные с коллизиями, возникающими между правами личности, на которых основывается либеральная правовая идеология и актами, регулирующими ситуации правового конфликта между группами, в том числе, на национально-этнической основе. При этом, правовое поле, как социальная форма, более соотносится с коллективным интересом, обычно выражаемым в совокупности юридической системой гражданского общества, нежели с индивидуальными правами человека. В том числе это относится и к этническим правам или правами народов.

2. Дополнительно выдвигается и аргументируется положение о том, что социальную, общественную, а также индивидуальную, личностную размерность имеют, как мораль, так и право. При этом особенностью групповых прав является то, что на их правовой статус и, следовательно, групповую идентификацию, не может влиять моральный статус отдельных индивидов, составляющих группу.

3. Рекомендуется признать, что права народов и этносов имеют особую природу, они реализуются в надиндивидуальной форме, не противоречат основным правам личности и не нарушают права других народов и этносов. При

этом, имея общий характер, каждый этнос или народ обладает особым набором этих идентифицирующих общность прав, определяемых особенностями культуры, коллективной жизни и традициями.

4. Анализируется международное законодательство в области защиты прав наций и этнических групп, которое формировалось после Первой мировой войны как антивоенное, что обусловило определение в нем этнических сообществ, как уязвимых меньшинств. Это определение значительно сужает область применения правозащитного законодательства. В международных актах второй половины XX в. это направление продолжилось, несмотря на критику со стороны ряда авторитетных правоведов.

5. Обосновывается идея о том, что современная правовая система защиты прав национальных и этнических сообществ основана на признании национальных меньшинств и либеральной концепции мультикультурализма, предполагающего независимое общежитие и развитие различных культурных сообществ в одном государстве на основе примата индивидуальных прав личности. Основанная на этой концепции политика привела к значительным противоречиям, как во внутреннем устройстве западных либеральных государств, так и в области международной политики.

6. Утверждается и доказывается, что наибольшие противоречия возникают в области такой формы реализации прав этнических сообществ, как компенсация за нанесенный им ущерб, которая в мультикультурной политике игнорируется, а в области внутренней политики реализуется в форме «аффирмативных мер», т. е. компенсации ущерба отдельным лицам без официального признания нарушения прав и нанесения ущерба всему этническому сообществу, или всему государству. Миграционный кризис в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки указывает последствия, связанные именно с таким нарушением прав и нанесении ущерба народам Латинской Америки, Азии и Африки в ходе «демократизации» по западно-либеральному образцу.

7. Делается вывод о том, что противоречия международного законода-

тельства в области защиты прав национальных и этнических сообществ приводят к коллизиям внутригосударственного и международного права, вызванным различными целями национальной политики и различным характером межнациональных отношений в различных сообществах. Демократический принцип разделения на большинство, имеющее право решать общие вопросы, и меньшинство, такого права, не имеющего переводит вопросы этнонациональных отношений в область политики, что негативно сказывается на практической реализации прав национальных сообществ на самостоятельную культурную и социальную жизнь. Дается рекомендация использовать положения теории групповых (коллективных) прав для снятия указанных противоречий.

8. Специально анализируется формализация международного права в области межнациональных отношений, которое развивалась в процессе деколонизации и предоставления бывшим колониям самостоятельности. Этот процесс до сих пор не завершен, а последствия колонизации имеют большое негативное влияние на международную напряженность. При этом международное законодательство, усилиями бывших колониальных держав, старательно обходит стороной само наличие этих негативных факторов, игнорируя права бывших колоний на компенсацию нанесенного им ущерба, на пересмотр произвольно установленных колонизаторами государственных границ и другие законные права народов как социальных целостностей.

9. Исследуется законодательство Российской империи, регулирующее межнациональные отношения, которое развивалось также по образцу «патерналистского» отношения, однако, в большей степени было обращено на сглаживание межнациональных противоречий, признание прав национальных групп на традиционный образ жизни. В Советском Союзе национальная политика имела, в целом, декларативный характер, законодательно закрепляя права всех наций, однако, идеологически, имело целью полностью устранить национальный фактор путем создания единой советской общности. Современное законодательство Российской Федерации в области защиты прав национальных и эт-

нических сообществ в настоящее время не обладает завершенностью, в своих истоках оно испытало влияние либеральных принципов, однако, в наиболее значимых актах российскому законодателю удалось сохранить коллективное культурное направление межнациональной политики. Тем не менее, четкого определения единой области групповых (коллективных) прав, частью которой являются права народов, в отечественной правовой системе не создано.

10. Предлагается устранить недостатки теории и практики правовой защиты национальных и этнических сообществ, связанные с непризнанием их особых групповых прав особенно ярко проявились после распада СССР в отношении русскоязычного населения в новообразованных государствах. Лишение по культурному признаку статуса гражданина в республиках Прибалтики, непризнание права народов Крыма самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу в составе национально, культурно-языкового однородного себе государства, ущемление прав русскоязычных и, в целом, иноязычных граждан Украины с принятием дискриминационных законов, поддержанных международным сообществом, говорят о настоятельной необходимости развить и пропагандировать на международном уровне новый подход к правовой защите национальных и этнических сообществ в рамках признания особого статуса групповых прав.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что:

- раскрыты противоречия международной системы правовой защиты, связанные с отрицанием значения коллективных (групповых) прав национальных общностей;
- проведена комплексная критика либеральных основ международной национальной политики мультикультурализма в области правовой защиты национальных сообществ;
- обоснована необходимость развития системы международного признания коллективных (групповых) прав в общей системе правовой защиты;

– предложены конкретные аргументированные научно и практически выводы, касающиеся применения теории групповых прав в области защиты национальных и этнических сообществ.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки научных положений в различных отраслях международного публичного права и внутригосударственного законодательства Российской Федерации, посвященного защите прав национальных и этнических групп. Результаты могут быть полезны для разработки и укрепления внешнеполитических позиций Российской Федерации, противодействия политике двойных стандартов международного сообщества в отношении русскоязычного населения, проживающего за рубежом, а также в отношении реализации права русскоязычных граждан Украины и других регионов на самостоятельное определение своего будущего. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы для преподавания в вузах предметов юридического, политологического и исторического направления правозащитной тематики, написания учебных, научных и научно-квалификационных работ.

Апробация диссертационного исследования проведена автором в 19 процессе преподавания в ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург), на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Основные идеи диссертационного исследования нашли свое отражение в выступлениях на международных и всероссийских научно-теоретических конференциях, проводимых ведущими отечественными вузами: Правовые чтения имени С. А. Комарова (6 июня 2025 г. Санкт-Петербург); XI Денисовские чтения (Санкт-Петербург, 14-15 июня 2024 г.), Научная сессия ГУАП (Санкт-Петербург, 10-17 апреля 2023 г.), LI Международная научная конференция по исторической психологии (16 мая 2022 г.), Гуманитарные чтения в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (Санкт-Петербург, 13-14 мая 2021 г.), Международные Лихачёвские научные

чтения(14-15 мая 2009 г.) и др., а также в процессе разработки и издания авторского учебного пособия «История и теория правовой защиты коллективных прав национальных групп и меньшинств» (СПб.: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2024. – 176 с.).

Структура диссертационной работы определена общей целью и конкретными задачами исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, десяти параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных источников и литературы и глоссария.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность, теоретическая и практическая значимость работы, описывается ее нормативно-правовая и теоретическая основа, современное состояние разработки проблемы, определяются методология и методы исследования, формулируются цели, задачи, научная новизна, положения, выносимые на защиту в проведенном исследовании, сообщается об апробации, результатах, структуре проведенного диссертационного исследования.

В **первой главе – «Теоретические основания правовой защиты прав и законных интересов национальных групп и коллективов»** – исследуется диалектическое соотношение единичного, особенного и всеобщего в области правоведения и теории защиты прав человека, приведшая к формированию концепции трех поколений прав.

В первом параграфе – **«Соотношение прав человека и коллективных прав национальных групп в рамках концепции трех поколений прав»** – показано, что права третьего поколения и их реализация в системе правовой защиты, как показывает опыт, могут снимать противоречия, возникающие в результате столкновения индивидуальных и общественных интересов. Особенно значима концепция третьего поколения прав для реализации защиты прав такой групповой общности, как национальная и этническая. Отмечено,

что принятые с 1948 г. ООН акты, направленные на защиту прав национальных общностей и меньшинств, отражают формальные установки и ценности классического либерализма, права первого поколения.

Раскрываются теоретические подходы к признанию особой формы прав человека – групповых (коллективных) прав, в связи с нарастающими проблемами мирового сообщества, связанными с глобализацией, что влечет за собой необходимость совместных усилий и действий всего мирового сообщества в области гарантий соблюдения неотъемлемых прав. Проблемой введения групповых (в западной правовой науке называемых также солидарных) прав в общее поле правозащитной теории и практики является недостаточная проработка правового статуса группы и формализации определения группы как субъекта права. Диссертантом определены проблемы в классификации групп и коллективов в отношении их правового статуса, показано различие в понятии термина «коллектив», как конфедеративной общности, которая может распадаться после реализации своих законных интересов, от «группы», имеющей более стабильное единство в правовом интересе и его защите, исследован вопрос о принадлежности к группам таких социальных общностей как государство и человечество в целом, показаны недостатки современной либеральной правовой теории, основанной на примате индивидуальных прав над правами общности. Коллективный характер национального самоопределения, при этом, игнорируется, а декларируемые рядом международных актов права наций на суверенитет, самоопределение и даже автономию не реализуются в конкретной правовой и правозащитной практике. Эти проблемы требуют внимания к соотношению права и морали в отношении определения и реализации групповых прав.

Во втором параграфе – **«Соотношение морального и правового статуса коллектива (группы)»** – рассматривается мораль, как основа социальной жизни и норма общежития, и право, как форма реализации моральных и иных социальных норм. Изучены определения соотношения морали и права в теоретических правоведческих трудах, установлено, что правовое поле более

соотносится с коллективным интересом, обычно выражаемым юридической системой гражданского общества, нежели с индивидуальными правами человека, а изменение права, соответственно, не является актом индивидуального усилия, но зависит от коллективного решения, отвечающего изменению моральных ценностей в обществе.

Показано, что право не может быть аморально, а общественная мораль сохраняет свою коллективную сущность, и, следовательно, в системе права должна присутствовать особая сфера групповых прав, которая не зависти от моральности или аморальности отдельных представителей группы (нации). Данное положение отменяет либеральный принцип, согласно которому правовая идентификация группы должна быть обусловлена ее моральным статусом. Принцип «моральной вины», в том числе вины прошлого, «порочного коллективного наследия», несмотря на риторику морали и нравственности, полностью противоречит реальному соотношению права и морали, как родственных форм социального нормирования. В ходе анализа было установлено, что признание особого юридического статуса коллективных прав, в том числе, коллективных прав наций и этносов, может устранить указанные коллизии и привести в соответствие практику правовой защиты различных групп, не только этнических, но и социальных, в едином комплексе общегражданских прав и согласно с общепринятыми в отдельных государствах и на уровне международного общения морально-нравственных норм.

В третьем параграфе – **«Юридическая природа коллективных (групповых) прав и законных интересов национальных меньшинств»** – рассматриваются проблемы правовой теории, связанные с отсутствием четкого определения правового статуса группы, даже в отношении этнонациональных сообществ, что препятствует развитию действенной реализации общей системы защиты прав. Показано, что развитие современного общества способствует возникновению новых надиндивидуальных ценностей, имеющих не всеобще-индивидуальный, но групповой, коллективный характер, а в связи с развитием понятия группы, как обладателя прав, подлежащих защите, также

возникают новые правовые области, подлежащие юридическому определению и, соответственно, правовой защите в соответствии с юридическими нормами.

Предложено выделять группы по принципу национального единства и этноязыковой общности, отличая этнические национальные группы от национальности в смысле государственной принадлежности, и от народных групп, выделяемых по территории проживания и общности социальной жизни. Отмечено, что в современной западной либеральной теории права принято выделять глобалистский характер современной цивилизации, ввиду чего, особенные права группы не рассматриваются как прогрессивные или перспективные в общем смысле правовой защиты на основе принятых всеобщих норм. Однако, реальность показывает обратный процесс, отчего либеральные теоретики вынуждены создавать разграничение между различными правами групп разного статуса, одним из которых придаются преференциальные права (права различного рода меньшинств, права «уязвимых», права «дискриминируемых»), а права других практически не учитываются.

Исследовано противодействие в современных либеральных теориях созданию общей теории групповых прав, и еще более сильное противодействие – практике равноправия в отношении практической защиты прав различных групп и сообществ. Главным фактором этого противодействия является стремление сохранить либеральную основу правопорядка – абсолютный примат прав личности. Различные списочные группы необходимы либеральным теоретикам для того, чтобы точнее определить «набор индивидуумов», права которых реализуются и защищаются в качестве прав «идентифицированных» таким образом групп. В противном случае, группа не считается идентифицируемой, лишается официального признания и теряет свои права. Рассмотрена концепция защиты прав уязвимых групп, проблемы, возникающие с преобладанием в международных актах «меньшинств», как объектов правовой защиты. Показано, что не обязательно создавать особое правовое поле «уязвимости», но следует уточнять и развивать общегосударственное и федеральные

законодательства в направлении, когда в нем учитываются и защищаются интересы всех групп населения и отдельных граждан. При этом, теоретическая систематизация должна основываться и кристаллизоваться вокруг наиболее разработанных областей права, имеющих признанное обоснование и практическую реализацию, подтвержденную прогрессивным движением обществ, их реализующих, к главной цели – осуществлению всеобщих прав человека.

Во второй главе – **«Практика защиты прав и законных интересов национальных групп и меньшинств в международной правозащитной деятельности»** – исследованы вопросы исторической реализации правовой защиты национальных и этнических сообществ, в частности, связанные с правом народов на самоопределение и компенсацию нанесенного им ущерба. Показана неразрывная связь данных прав с групповыми солидарными правами, не сводимыми к индивидуальным правам отдельных представителей национальных и этнических общностей.

В первом параграфе – **«История защиты прав и законных интересов национальных групп»** – показано, что история теории и практика правовой защиты отдельных религиозных и этнических групп, начавшаяся в период раннего Нового Времени, шла к универсализации их правового статуса в рамках теории демократического общества, основой которого было понятие самых общих «нерушимых» прав всех людей. В декларациях Французской Революции впервые был законодательно закреплён национальный принцип государственной власти, когда в ст. 3. Декларации прав человека и гражданина утверждалось, что «источником суверенной власти является нация», заменив «правами наций», ранее общепризнанное в Европе «право королей».

Новая модель государства базировалась на национальном единстве и централизованном управлении. Нацией считалось абсолютное большинство населения исторически сложившегося государства, без определенного различия составлявших его этнических групп. В результате групповые сообщества в государстве были разделены, что называется «по головам», т.е. количе-

ственно, на большинство, за которым сохранялся приоритет в принятии правовых норм и конкретных законов, и группы меньшинств, которые должны были подчиниться решению большинства.

Большинство международных актов, касающихся защиты этнонациональных групп, оперировали понятием «национальное меньшинство». В XIX в. права религиозных и национальных меньшинств были отмечены в ряде миротворческих международных соглашений, подтверждающих теоретические выводы правоведов своего времени. Однако, принятые после Первой мировой войны меры по защите национальных меньшинств получили широкий масштаб, однако их содержание становилось все тоньше, все более абстрактным и все более трудным для практического воплощения. На этой же основе критиковали Версальскую систему защиты прав «меньшинств» германские правоведы периода Веймарской республики. Однако теории «автономии наций» привели на практике к реализации идеи «превосходства наций» и чудовищной политике нацистского государства.

Во втором параграфе – **«Современные международно-правовые механизмы защиты групповых прав наций»** – установлено, что в западном мире теория коллективных прав наций шла в русле регламентации постколониальных отношений, в рамках чего теории меньшинств потеряли статус единственных, однако, альтернатива в форме либеральной теории подчинения групповых прав индивидуальным и рассмотрение этнической общности как совокупности само идентифицирующих себя лиц, признанных в качестве таковых официальными органами государства, привела к многочисленным проблемам в области как внутригосударственных, так и международных отношений.

Коллективные права наций до сих пор являются усеченными, даже по признанию самих западных правоведов, а путь к созданию «моста между правами индивида и правами группы» еще не начался. Анализ положений Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам показал, что различный состав наци-

ональных групп, различия внутри самих этих групп и между разными группами в культуре, потребностях, традициях, определенно требуют, чтобы прежде чем декларировались права индивидуальных лиц, были определены социальные условия, в которых эти потребности и интересы возникают, поддерживаются или изменяются, что происходит на коллективном уровне. Поэтому условия участия принадлежащих к национальным, религиозным или языковым группам лиц как в общегосударственной жизни, так и в жизни даже своего сообщества наделяются правоспособностью лишь на коллективном или групповом уровне. Показано, что либеральный подход, доминирующий в правовом базисе международных актов, не способствует принятию однозначного определения нации или этнической группы как обладающих особыми правами в качестве единого сообщества, на основе которого стало бы возможным унифицировать международное законодательство, принятое до развития концепции трех поколений прав человека. В результате создаются условия для правовых коллизий и ситуации «двойных стандартов» в отношении коллективного права наций по политическим или даже личным мотивам.

В третьем параграфе – **«Правовой механизм компенсации за несправедливые действия против прав и законных интересов национальных групп»** – исследуется такая форма реализации коллективного права национальной или этнической группы, как возмещение или компенсация морального и материального вреда, которая составляет одну из признанных форм регулирования правовых отношений в обществе. Установлено, что противоречия либеральной концепции прав человека заметны в такой области как компенсация морального и материального вреда этническим группам, претерпевшим ущерб в истории.

Правовая система современных западных государств, основанная на этой концепции, отдает предпочтение непризнанию группового права народов, претерпевших ущерб и дискриминацию, на компенсацию, а аффирмативным мерам, что подразумевает относительное и в каждом отдельном случае особенное улучшение положения этих сообществ. Общего законодательства,

регулирующего признание ущерба этническим группам, и, тем более, их прав на реальную компенсацию (наподобие военной контрибуции) западные колониальные государства не создали. Более того, к так называемым аффирмативным мерам во внешней политике можно отнести меры по «демократизации» нелиберальных государственных режимов, свержение законной власти под предлогом осуществления «улучшения правового состояния» якобы пострадавших от «диктатуры» государств.

По сути, эта практика показывает явный конфликт права народа самостоятельно определять свою жизнь и судьбу и права отдельных лиц народа в рамках правовой системы вести политическую борьбу. Ставя выше коллективного права всего народа права отдельных политических диссидентов, доминирующие западные «демократии» действуют точно в русле теоретических указаний либеральных правоведов, ставящих с ног на голову отношения морали и права.

В третьей главе – **«Защита прав и законных интересов национальных групп в Российской Федерации: внутренний и международный аспекты»** – исследованы исторический и теоретический аспект соотношения российского (на разных этапах истории российского государства) и международного законодательства в отношении защиты прав национальных и этнических общностей. Показаны принципиальные различия оснований разработки и принятия правового законодательства в этой области, связанных в случае западных стран с колониальной политикой, а в случае российского государства – с различиями образующих единое многонациональное государства этнических групп.

В первом параграфе – **«Нормы международного и внутригосударственного права в области защиты прав национальных групп: коллизия «меньшинства» и «большинства»** – исследуется коллизия демократического общества, состоящая в том, что декларируемая суверенность большинства зависит от того, как трактуется само разделение на большинство и меньшинство. Понятие национального меньшинства несмотря на то, что оно применяется

уже в документах Лиги наций первой половины XX в., наряду с понятиями «религиозное», «языковое» и «этническое» меньшинство, так и не получило достаточно четкой трактовки в официальных документах. Как выразился в 1996 г. верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Макс ванн дер Стоель, «существование меньшинств, это вопрос факта, а не определения». Отмечено, что в принятых международных актах имеются значительные разночтения в трактовке понятия «меньшинства», что препятствует их согласованию с внутренним законодательством государств в области защиты прав человека. Рассмотрена проблема, связанная с тем, следует ли в понятие «национальное меньшинство» вкладывать смысл «отсутствия доминирования» или «дискриминации», а также «недоминирование». Установлено, что отечественные и зарубежные теоретики права все чаще приходят к выводу, что термин «национальное меньшинство» вообще представляется неоптимальным как на уровне научной доктрины, так и на уровне законодательной практики.

Предлагается заменить его термином «этническая общность» или «группа», который по своему смысловому значению перманентно не связан с такими нечеткими критериями, как «недоминирующее положение» и «дискриминация». При этом, в области правовой защиты практика защиты групповых прав оказывается наиболее успешной и перспективной, и может служить основой для принятия непротиворечивых, не допускающих двойных стандартов международных правозащитных норм и конкретных правовых актов.

Во втором параграфе – **«Нарушения прав и законных интересов «аборигенных» народов в период колониализма как исторический фактор формализации международных актов о защите меньшинств»** – исследована разработка в международном праве и праве многих многонациональных государств понятия «коренных» и «аборигенных» национальных групп отдельно от понятия «национальных меньшинств». Область внутреннего гражданского права европейских стран не только допускала различие в правах между различными нациями и народностями, но и способствовала признанию

законности рабства, а колониальная политика европейских держав мало отличалась от рабского закабаления подвластных территорий и населения. Даже элиты колоний чаще всего обладали лишь совещательным правом при колониальных администрациях «цивилизованных» держав.

Показано, что в ходе антиколониальной борьбы деление на большинство и меньшинство стало препятствовать разрешению реальных проблем межнациональных проблем. В принятой в 1957 г. Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 107 «О защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полу-племенной образ жизни в независимых государствах» общепринятого определения термина «коренной народ» в данном международном акте не было дано, а также оказалось размытым различие между групповым и индивидуальным правом. «Колонизаторский» подход к правовой защите «аборигенных» и «туземных» народов подвергался критике, отчасти по этой причине, в период распада колониальной системы европейских империй в середине XX в., международное законодательство перешло к употреблению термина «национальное меньшинство». Дискурс колонизации также не позволяет определить такое территориально неопределенное понятие, как кочевые коренные народы.

Установлено, что в области защиты прав коренных и аборигенных народов существует проблема определения понятий «коренной народ» или «аборигенный народ», ввиду чего в правовом поле международные акты, по сути, применяют к этим группам принципы коллективного права. При этом, возникают правовые коллизии, ведущие к возможности двойных стандартов в реализации прав меньшинств и народов. «Позитивная дискриминация», «разделенное гражданство», «мультикультурализм» оказываются формами, не предполагающими унификацию правового пространства защиты прав групп и коллективов, идентифицирующих себя и стремящихся правовыми способами осуществлять свое право на сохранение своей групповой идентификации, что ведет к продолжению как неоколониальной политики в отношении культуры и

экономики малочисленных и политически подчиненных групп, как мононациональных, так и многонациональных, а в худшем варианте – к новым формам прямого и непрямого геноцида, которые не признаются таковыми на основании нечетких определений современных международных актов.

В третьем параграфе – **«Регулирование и защита национальных групповых прав и законных интересов в российском законодательстве»** – раскрывается динамика формирования и последующего развития коллективных (групповых) права в российском государстве.

В Российской империи с принятием самых первых нормативных актов, относящихся к сфере межнациональной политики, использовались термины «групповой идентификации»: «инородцы» и «иноверцы», без определения их количественного статуса. При этом, можно отметить, что, несмотря на часто декларативный характер этих актов, имевших при этом, патерналистский характер, в них прослеживается выделение этнических и национальных прав среди иных политических и социальных категорий коллективных прав.

В СССР возникла иная абсолютизация – абсолютизация социальных прав, как единственных коллективных. Декларировалось создание единого советского народа, а отдельные этнические группы оказывались в этой концепции особого рода «трудовыми коллективами» с некоторыми различиями в личной бытовой и культурной жизни. После распада СССР, Российской Федерации пришлось, учитывая уроки Советского Союза, вырабатывать более адекватные принципы внутренней национальной политики, решать проблему русскоязычного населения, оставшегося в бывших республиках СССР. В современном отечественном правоведении большинство правовых конфликтов в отношении этнонациональных групп вполне удовлетворительно решается признанием и гарантиями правовой защиты культурных прав народов. В число этих гарантий входят как меры автономного самоуправления, вплоть до создания национальных федераций, так и основанные на международном опыте меры защиты коренных малочисленных народов с предоставлением преференциальных прав, основанных на защите самобытной культуры и образа жизни.

Показателем стремления к дальнейшему расширению категории коллективных прав в правовой системе Российской Федерации являются конституционные гарантии реализации и защиты прав в коллективной форме. Однако, согласование принципов российского и международного права в области защиты этнонациональных прав сталкивается с проблемой неудовлетворительного состояния в разработке коллективных прав и нарушения этих прав в ряде конкретных случаев межнациональных конфликтов и попыток их разрешения.

В четвертом параграфе – **«Проблемы правовой защиты русского и русскоязычного населения в пограничных с Российской Федерацией государствах»** – проанализированы проблемы «двойных стандартов» в отношении защиты прав групп русскоязычного населения в постсоветских республиках на примере народов Прибалтийских государств, Крыма и Востока Украины. Показано, что решение народов Крыма выйти из состава Украины произошло по двум основным причинам: сложная идентифицируемость «украинства», то есть отсутствие в понятии «украинец» многих значимых групповых спецификаций, помимо территориальной принадлежности к новому украинскому государству и систематическим нарушениям прав русскоязычного населения на самобытность и культурную идентичность. Установлено, что непризнание мировым сообществом этого права, является проявлением двойных стандартов лидеров либерального мира и правовой системы, основанной на либеральных индивидуалистических понятиях, пренебрегающих правами народа как коллектива и социальной общности.

Множественность определений права народа и нации, отсутствие единого подхода к реализации группового права этнических групп, основанного на солидарных решениях в отношении общих для всей группы интересов, указывают на необходимость разработки этой области правовой теории, и ее перспективность для разрешения большого числа проблемных вопросов международных отношений и международной политики Российской Федерации в сфере защиты прав своих граждан и близких по языку и культуре граждан иностранных государств. История и современная практика правовой защиты

национальных сообществ в правовой системе Российской Федерации и на международном уровне отмечают объективную необходимость развития и четкого юридического определения статуса коллективных (групповых) прав или прав третьего поколения. Либеральный подход, основанный на примате индивидуальных прав (прав личности) в области межнациональных отношений, оказывается источником множества правовых коллизий, а в процессе реализации приводит к возможности политического влияния на правозащитную практику и игнорирования по политическим соображениям собственно демократических процедур решения большинством народа.

В заключении подводятся итоги проделанной работы и сделаны выводы в соответствии с положениями, выносимыми на защиту. Резюмируются доктринальные и нормативно-правовые предложения, выдвинутые в ходе диссертационного исследования.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

I. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ

1. Михайлов В.В., Булатов Р.Б. История групповых культурных прав и их защиты: теоретические коллизии международного права // История государства и права. – 2024. – № 3. – С. 57-63.

2. Михайлов В.В. Нарушения Украиной основных прав человека и информационных прав на временно оккупированных территориях // Теория государства и права. – 2024. – № 3-1 (39). – С. 173-181.

3. Михайлов В.В. Вопросы формализации международных актов о защите групповых прав коренных и аборигенных народов после крушения мировой колониальной системы // Теория государства и права. – 2023. – № 4-1 (34). – С. 206-215.

4. Михайлов В.В. Групповые права и проблемы признания культурного геноцида иноязычных сообществ на Украине // Теория государства и права. – 2023. – № 4 (33). – С. 164-175.

5. Михайлов В.В. Защита национальных меньшинств до начала XX века: колонии Европы и инородцы России // Теория государства и права. – 2023. – № 3 (32). – С. 148-156.

6. Михайлов В.В., Булатов Р.Б. О правовом регулировании пребывания иностранных граждан на территории РФ // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2023. – Т. 9 (75). – № 1. – С. 418-423.

7. Михайлов В.В., Гельдибаев М.Х. Правовая защита национальных меньшинств в ситуации непризнания их государством и международным сообществом // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2022. Т. 8 (74). № 3. – С. 275-280.

8. Михайлов В.В., Гельдибаев М.Х. Мораль, право и культура в теории и практике правовой защиты меньшинств // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2022. – № 2 (55). – С. 61-64.

9. Михайлов В.В. Третье поколение прав человека и вопрос о правовой защите русскоязычного населения Украины // Известия Юго-Западного государственного университета. История и право. Том 11. 2021. – № 3. – С. 10-18.

10. Михайлов В.В. Юридические проблемы непризнания уязвимых групп на Украине // Ленинградский юридический журнал. 2021. – № 3 (65). С. 20-33.

11. Михайлов В.В. Защита российских граждан, проживающих и работающих за рубежом: юридические аспекты // Социология и право. – 2021. – № 2. – С. 78-83.

12. Михайлов В.В. О некоторых противоречиях в определении правового статуса групп (коллективов) в современной западной и отечественной теории правовой защиты // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2021. – № 1 (50). – С. 15-20.

13. Михайлов В.В. Правовая защита народов Крыма и проблемы идентифицируемости «украинства» // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2020. – Т. 6 (72). – № 4. – С. 44-50.

14. Михайлов В.В., Лосев К.В. Автономия и национальное самоопределение как формы правовой защиты коллективных (групповых) прав // Бизнес. Образование. Право. – август 2020. – № 3 (52). – С. 272-277.

II. Иные издания

15. Михайлов В.В. История и теория правовой защиты коллективных прав национальных групп и меньшинств. – СПб., 2018. – 108 с.

16. Михайлов В.В. Антирусские законы на Украине: редукция государственного правового сознания // Россия и «анти-Россия»: историко-психологический аспект: Материалы II Междунар. науч.-конф. Санкт-Петербург, 16 мая 2022 г. / Под ред. проф. С.Н. Полторака. – СПб., 2022. – С. 189-193.

17. *Михайлов В.В.* Права группы в единой системе теории правовой защиты // Гуманитарные чтения в Политехническом университете. В 2-х ч. Ч. 1: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции 13-14 мая 2021 г. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – С. 30-33.

18. *Михайлов В.В.* О противоречиях соотношения правового и морального статуса коллектива (группы) в рамках либеральной теории групповых прав // Сб. докл. науч. сессии ГУАП, Санкт-Петербург, 2021 г.: в 3 ч. Ч. 3: Гуманитарные науки. – СПб.: ГУАП, 2021. – С. 229-233.

19. *Михайлов В.В.* Групповая идентичность: проблемы теоретического определения и практической реализации групповых прав // Трансформация идентичностей: опыт Европы и России: сборник научных статей. В 2 ч. Ч 1. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – С. 177-185.

20. *Михайлов В.В.* Правовой механизм компенсации за несправедливые действия против групп меньшинств: автономия и национальное самоопределение как формы защиты коллективных (групповых) прав национальных меньшинств // Закон. Право. Государство. – 2020. – № 3 (26). – С. 294-303.

21. *Михайлов В.В.* Проблемы правовой защиты национальных прав как осуществления принципов коллективного (группового) права // Закон. Право. Государство. – 2019. – № 3 (22). – С. 215-221.

22. *Михайлов В.В.* Мораль и право в теории групповых (коллективных) прав // Закон. Право. Государство. – 2019. – № 3 (22). – С. 227-232.

23. *Михайлов В.В.* Ущемляемое большинство: коллизия либеральной демократии и перспективы развития теории групповых прав // Теория государства и права. №3 (45), 2025. 1-я Международная научно-теоретическая конференция «Человек-природа, гражданин-государство, личность-общество» (Первые Правовые чтения памяти доктора юридических наук, профессора Сергея Александровича Комарова). – С.172–177.